

1516805-17.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/04/2022
... de execução semelhante.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o caso envolve o roubo à residência e subtração de veículo automotor, objeto de alto valor significativo. Além disso, houve excessiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
4ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1516805-17.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1516805-17.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
CAIO EMANOEL DA SILVA ALVES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

CAIO EMANOEL DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por duas vezes , na forma do art. 69, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'j' (calamidade pública), todos do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 03 de julho de 2021, por volta de 17h20min, na Rua Vereda das Rosas, n.º 110, Vargem Grande Paulista, o acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teria subtraído, em proveito comum, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e privação de liberdade de Rozeni Mota da Silva e de mais cinco familiares dela, o veículo CHEVROLET/CRUZE, de placas DBS-0485/Vargem Grande Paulista/SP, que ostentava indevidamente as placas DZB-9492, e diversos bens, entre eles eletrônicos, documentos e um relógio, pertencentes à vítima Rozeni Mota da Silva, conforme auto de exibição e apreensão de fl.21/22 e boletim de ocorrência de fls. 35/37.

Consta, também, que, no dia 11 de julho de 2021, por volta das 00h30, na rua Inácio Lobo de Araújo, nº 142, Raposo Tavares, nesta cidade e comarca da capital, durante estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia do Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), CAIO EMANOEL DA SILVA ALVES, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com três indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Willian Barbosa Siqueira Junior e Kelli Cristina de Oliveira Barbosa Siqueira, diversos bens como jóias, relógios e aparelhos de telefone celular, avaliados globalmente em R\$ 5.000,00, além de documentos pessoais e cartões bancários pertencentes aos ofendidos, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/18.

Segundo se apurou, no dia 03 de julho de 2021, Rozeni Mota da Silva estava lavando a calçada de sua residência, quando um dos comparsas de CAIO chegou em um a moto e anunciou o assalto, apontando-lhe uma arma. Na sequência, teria chegado o réu e outro comparsa, ingressando na residência, trancando o portão e mantendo 06 pessoas no interior da residência. Após apoderaram-se de diversos bens, um dos roubadores arrastou a filha da vítima, menor de idade, pelo cabelo, e o comparsa deu uma coronhada nas costas do marido de Rozeni. Eles teriam colocado os bens no veículo CHEVROLET/CRUZE, placas DBS-0485/Vargem Grande Paulista/SP pertencente à vítima, arrancado toda a fiação telefônica, a fim de evitar o acionamento da polícia e fugido.

Por sua vez, apurou-se que no dia 11 de julho de 2021, por volta das 00h, a vítima Willian manobrava o seu veículo em frente à sua residência, quando foi surpreendida pelo denunciado CAIO e por três comparsas que, após desembarcarem do CHEVROLET CRUZE fruto do assalto anterior e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Teriam apontado a arma para o peito de Willian, ingressado na sua casa, onde estava sua esposa, Kelli. Após amarrarem as vítimas, por aproximadamente 30 minutos, se apoderaram dos bens pessoais do casal, como jóias, relógios, celulares e documentos pessoais. Em seguida fugiram.

As vítimas acionaram a polícia militar que logrou êxito em abordar o réu na Rua José Lavechia, altura do nº 160, no exato momento em que desembarcava do mencionado veículo. O réu estava na posse do veículo CRUZE branco, com dados de identificação suprimidos, confirmando ser este veículo produto de roubo. Também foi apreendido com o averiguado um relógio, pertencente a tal ofendida, produto de delito anterior.

Assim, os policiais ainda apuraram que o veículo CHEVROLET/CRUZE, placas DBS-0485/Vargem Grande Paulista/SP, conduzido pelo investigado estava com as placas trocadas, pois ele ostentava os dados DZB-9492, produto de crime anterior, conforme acima Mencionado.

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 58/63).

A denúncia foi recebida em 16 de julho de 2021 (fls. 91/93).

Citado (fls. 105), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 108).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 110), designou-se a audiência de instrução e julgamento (fls. 133/137).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas pelas partes. Na sequência, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, com a condenação, nos termos da denúncia (fls. 221/228).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, advertindo que o acusado não foi reconhecido em juízo. Subsidiariamente, pediu a fixação de regime mais brando que o fechado, o afastamento da causa de aumento de pena consistente no uso de arma de fogo, a fixação da pena-base no mínimo legal e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime de roubo imputado na denúncia foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo laudo pericial de fls. 117/122, pelos reconhecimento pessoal (fls. 19/20) realizado em solo policial e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Rozeni Mota da Silva contou que no dia 03/07/2021, estava lavando a calçada de sua casa, quando um indivíduo se aproximou com uma motocicleta azul e perguntou qual era o nome da rua. Em seguida, ele foi até a esquina e retornou na posse de uma arma apontada contra ela e anunciou o assalto. Aproximaram-se outros três rapazes. Todos entraram na casa. No interior tinham 4 adultos e 2 crianças. Colocaram todos na sala. Foram até o quarto da filha dela de 12 anos, apontaram a arma contra a cabeça dela exigindo o celular e a arrastaram pelo cabelo. Outro deu uma coronhada em seu marido. Os assaltantes foram levando tudo que encontravam para o carro e no final trancaram todos na lavanderia. Ficavam o tempo todo ameaçando. Levaram o carro, aparelho de som, balança de precisão, dois relógios, celulares, tênis, roupas, duas bolsas, inúmeros cartões bancários, cinco televisores, a bolsa da irmã entre outros. Permaneceram em torno de 30 minutos no interior da residência. Os assaltantes encheram seu veículo, placas DBS-0485, com os pertences da família, arrancaram a fiação telefônica e fugiram. No dia 11/07/2021 recebeu um telefonema da polícia militar informando que o veículo subtraído havia sido localizado. No interior do carro encontraram seu relógio marca Tommy que havia sido subtraído no dia do assalto. Na Delegacia ficou insegura sobre o reconhecimento e nesta audiência indicou erroneamente o réu de número 2 como o autor do delito.

Por sua vez, a vítima Willian Barbosa Siqueira Junior relatou com detalhes os fatos. Disse que por volta das 23h45min do dia 10/07/2021 estava manobrando o carro em frente a sua residência, quando se aproximou um veículo Cruze branco na rua, do qual desembarcaram quatro indivíduos e o abordaram. Três deles estavam armados. Imediatamente exigiram que o declarante entregasse sua aliança. Um dos réus apontou a arma no seu peito e exigiu que entrasse na residência, momento em que o revistou e tirou os seus pertences, um celular e a carteira. A esposa dele escutou e desceu, então apontaram a arma contra ela, rendendo-a também e exigindo a aliança e pertences. Em seguida, os roubadores amarraram seus braços com o cabo do celular. Ele tentou se desvencilhar e ameaçou os bandidos, dizendo que conhecia pessoas importantes da favela. Então os assaltantes acabaram deixando a residência sem levar outros objetos. Conseguiu se desamarrar, tomou a direção de seu veículo e passou a perseguir o carro dos assaltantes. Encontrou uma viatura da polícia na Rodovia Raposo Tavares e parou para pedir auxílio, momento em que, apesar de tê-los perdido de vista, informou a parcial da placa do veículo que estava perseguindo. As viaturas iniciaram a perseguição e encontraram o Cruze branco, com as portas abertas, tendo reconhecido o veículo como sendo o utilizado pelos assaltantes na fuga. Seus objetos não foram encontrados. Declara acreditar que as armas eram de brinquedo embora não conheça nada de armas, pois achou muito estranho os bandidos não atirarem contra ele. Na Delegacia de Polícia descreveu as características físicas dos roubadores e reconheceu um deles como sendo um dos roubadores. Nesta

audiência, equivocadamente reconheceu a pessoa de número 2 como o autor do delito.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por Kelli Cristina de Oliveira Barbosa Siqueira, que confirmou a versão de seu marido. Ela reconheceu corretamente o réu em audiência indicando-o como a pessoa de número 01. Confirmou que o crime foi praticado por quatro pessoas que estavam em um carro branco. Lembra de ter visto duas armas e pelo que se recorda o réu estava na condução do automóvel. Foi apenas o marido dela que perseguiu o veículo.

O Policial Militar Ricardo Franco Medeiros, relatou que, na data dos fatos, acompanhava seu companheiro de fardas, quando foram acionados via COPOM sobre uma ocorrência de roubo em residência e, informou que os assaltantes haviam se evadido do local com um veículo Cruze branco cujo emplacamento inicial seria "DZB", informou ainda que as vítimas estariam em perseguição aos roubadores. Na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, avistaram um veículo com as mesmas características, razão pela qual iniciaram a perseguição. Na Rua José Lavechia, o veículo parou bruscamente em frente a uma viela, e dele saiu o réu que tentou fugir, mas acabou sendo detido pelo seu comparsa. Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com ele. Em consulta ao sistema, pelo número de motor e chassi, verificou-se que o veículo que ele conduzia e que ostentava o emplacamento DZB 9492, na verdade tratava-se do veículo placas DBS 0485, o qual também era produto de um outro roubo de residência ocorrido no dia 03/07/2021. Algum tempo depois chegaram as vítimas do último roubo e reconheceram este réu.

Interrogado, o réu negou as acusações. Contou que só pegou o carro para estacionar na rua ao lado. Pegou o veículo com os meninos que moram na sua comunidade, cujos nomes prefere não indicar. Tinha acabado de pegar o carro e iria guardá-lo. Disse que desembarcaram três meninos e pediram para ele guardar o automóvel. Ele estava na pracinha em que mora, era em torno de 00h10. Questionado o que fazia ali naquele horário, titubeou na resposta e após pensar, disse que estava ali comendo algumas "guloseimas". Informou que tinham várias pessoas na pracinha. Questionado por qual motivo ele foi guardar o veículo e não "os meninos", disse que não perguntou o motivo a eles. Informou que "os meninos" pediram o sensor do carro de volta depois, a chave também iria devolver "aos meninos".

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu.

Inverossímil a versão do acusado no sentido de que estaria na pracinha, por volta 00h10 comendo guloseimas. Não havendo credibilidade nenhuma a versão de que pegou o veículo apenas para guardá-lo a pedido dos meninos cuja identidade sequer soube indicar.

Os depoimentos do policial militar ouvido em juízo, assim como as declarações das vítimas se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria. Com efeito, o réu foi preso logo após praticar o segundo roubo, ainda na condução do automóvel. Assim, ainda que as vítimas Willian e Rozeni tenham se confundido na identificação do réu, especialmente pelo decurso do tempo entre os fatos e a audiência, não há dúvidas que ele praticou os crimes descritos na denúncia.

Além disso, o réu foi preso em flagrante na posse do veículo da vítima Rozeni a qual recuperou seu relógio localizado no interior deste automóvel.

Ademais, as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da

vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345-34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018).

Assim, diante de todas as evidências, ficou demonstrado que o acusado, agindo com unidade de propósitos e desígnios com outros dois indivíduos não identificados no dia 03/07/2021 e com outros três indivíduos não identificados em 11/07/2021, bem como mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo nos dois assaltos, efetivamente subtraíram, para proveito comum, o veículo e diversos bens pessoais da vítima Rozeni, bem como a carteira e aparelho celular, assim como as alianças de Willian e Kelly.

Incontestes a incidência das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, II (concurso de agentes) e V (privação da liberdade) e §2º-A, inciso I (violência exercida com o emprego de arma de fogo).

Por certo, pelo depoimento das vítimas pode-se atestar a ação conjunta do acusado e de outros dois indivíduos no primeiro roubo e mais três indivíduos na execução do segundo crime.

Igualmente, ficou demonstrada a restrição da liberdade. A vítima Rozeni contou que os réus colocaram todos na sala e ali permaneceram por cerca de 30 minutos. Do mesmo modo, Willian contou que ele e sua esposa permaneceram certo período de tempo amarrados no interior da residência, enquanto os réus pegavam os pertences da casa.

Do mesmo modo, pela declaração das vítimas, ficou claro que o réu e seus comparsas faziam uso de uma arma de fogo na prática do delito. Vale ressaltar não ser necessária a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento, pois o depoimento da vítima comprova a efetiva utilização desta no roubo praticado.

Nesse sentido:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a

incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde da apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo” (HC nº 469.588, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16.10.2018, DJe 26/10/2018).

“ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (HC 96985, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public 27-11-2015).

Por fim, entendo que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou os dois crimes, em locais próximos, separados por um curto espaço de tempo e com modo de execução semelhante.

Caracterizado o roubo majorado, passo, com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o caso envolve o roubo à residência e subtração de veículo automotor, objeto de alto valor significativo. Além disso, houve excessiva agressividade do réu na ação, especialmente por ter apontado a arma de fogo contra a cabeça das vítimas e seus familiares, (personalidade desvirtuada do agente e elevada culpabilidade). Assim, sendo maior reprovabilidade da conduta social, culpabilidade do réu e circunstâncias do crime, minuciosamente descritas, elevo a pena base acima do mínimo legal, em 1/4, iniciando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de aplicar a agravante relacionada à calamidade pública por não haver relação entre o fato e a situação de calamidade. Por sua vez, observo que o réu é reincidente específico (fls. 40/42), de modo que majoro a pena em 1/5, perfazendo 06 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Na terceira fase, aplicam-se cumulativamente as causas de aumento relativas ao concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo. Em fevereiro de 2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no crime de roubo, é possível a aplicação simultânea do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ou seja, o entendimento da Corte é no sentido de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto (AgRg no REsp 1872157/PR). Desta feita, provado o concurso de agentes e a restrição da liberdade, majoro a pena em 3/8 (três oitavos), resultando em 08 anos e 03 meses de reclusão pagamento de 19 dias-multa. Além disso, é devida a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos da fundamentação, com majoração em 2/3 (dois terços). Assim, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Por sua vez, sendo dois os crimes praticados em continuidade delitiva, conforme descrito no artigo 71 do Código Penal, aplico a causa de aumento geral, aumentando a pena em 1/6 e alcançando em definitivo 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos, tanto quanto a concessão de sursis, nos termos do que dispõem os arts. 44 e 77 do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, pois em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais negativas, assim como as circunstâncias do delito indicam a necessidade de imposição de um regime prisional mais rigoroso, tendo em vista ser esta a resposta punitiva estatal mais adequada para reprovação e prevenção do crime analisado nesta decisão. Dentro deste contexto, a imposição do regime fechado aos autores de roubo constitui uma resposta mais efetiva à criminalidade violenta, mormente considerando a crescente onda de roubos e de crimes violentos que assolam o País.

Neste sentido:

“Por fim, inviável que o regime prisional inicial seja modificado, pois o regime fechado é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.” (TJSP, Apelação n. 0108109-65.2017.8.26.050, Relator(a): Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 26/03/2020).

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que está sendo defendido pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu CAIO EMANOEL DA SILVA ALVES pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal.

Considerando que continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Porque ausente informação segura quanto ao valor do prejuízo, deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP).

Transitada em julgado esta sentença:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
- b) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa;
- c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade concedida na fase da execução da pena.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA